

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2655/2537

นาย มั่น นาชะวี กับพวก
นาย เข้ม ชันธชัย ฯ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1304, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ทางพิพาทเป็นทางเดินสาธารณะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของที่ดินโจทก์ โจทก์ได้ใช้ทางเดินดังกล่าวออกสู่ถนนนานเกินกว่าสิบปีจนทางเดินตกเป็นทางภาระจำยอม ดังนี้ ศาลพิพากษาว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะตามที่บรรยายฟ้องมาได้ ไม่นอกฟ้องนอกประเด็น

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) โจทก์ทั้งสองได้ครอบครองปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่ในที่ดินดังกล่าวตลอดมา ด้านทิศตะวันออกของที่ดินดังกล่าวมีทางเดินสาธารณะ กว้างประมาณ 2 วาเป็นทางเดินจากหมู่บ้านออกสู่ถนนสายบ้านป้อม - ปากกราน โจทก์ทั้งสองและครอบครัวตลอดจนเพื่อนบ้านได้ใช้ทางเดินออกสู่ถนนสายดังกล่าวมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ทางดังกล่าวจึงตกเป็นทางภาระจำยอมตามกฎหมายแล้ว ต่อมาจำเลยซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกับที่ดินของโจทก์ได้สร้างรั้วไม้ไผ่ปิดกั้นทางเดินตรงที่ติดต่อกับที่ดินของโจทก์ทั้งสองทำให้โจทก์ทั้งสองและครอบครัวไม่

สามารถออกไปสู่ที่สาธารณะได้ต้องอาศัยเดินผ่านที่ดินของบุคคลอื่นออกสู่ถนนขอให้
พิพากษาว่าทางเดินกว้าง 2 วา ยาวประมาณ 10 วา ซึ่งอยู่ในเขตโฉนด เลขที่
11763 ของจำเลยเป็นทางภาระจำยอมตามกฎหมาย ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางภาระ
จำยอม หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนทางภาระ
จำยอม

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 11763 ซึ่งไม่เคยมีผู้ใดใช้เป็นทาง
เข้าออกผ่านที่ดินนั้น มาจากบุคคลภายนอกโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน แล้ว
จำเลยได้กั้นรั้วล้อมรอบตลอดมาโจทก์ก็ถือวิสาสะอาศัยเดินลัดผ่านที่ดินของจำเลยในบาง
ครั้งเท่านั้นไม่เกิดเป็นสิทธิทางภาระจำยอมตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะประโยชน์พิพากษาว่า ทางเดิน
กว้าง 2 วา ยาวประมาณ 10 วา ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันออกในที่ดินตามโฉนดเลขที่
11763 ของจำเลยเป็นทางสาธารณะประโยชน์ห้ามจำเลยปิดกั้น คำขออื่นของโจทก์ให้
ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ขอให้จำเลยเปิดทางภาระจำยอม
และศาลก็กำหนดประเด็นว่าที่ดินพิพาทตกเป็นภาระจำยอมหรือไม่ แต่โจทก์นำสืบว่า
ทางพิพาทเป็นทางสาธารณะประโยชน์การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ที่พิพาทเป็นทาง
สาธารณะประโยชน์ให้จำเลยเปิดทางพิพาท เป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นขัด
ต่อกฎหมายนั้นเห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องมาโดยชัดแล้วว่า ที่ดินโจทก์ทางด้านทิศ
ตะวันออกมีทางเดินสาธารณะกว้างประมาณ 2 วา เป็นทางเดินจากหมู่บ้านออกสู่

ถนนสายบ้านป้อม - ปากกระหน โจรทักได้ใช้ทางเดินออกสู่ถนนสายดังกล่าวเป็นเวลา
ช้านานกว่า 10 ปี แล้ว ดังนี้เห็นได้ว่าโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงกล่าวอ้างถึงสิทธิ
ของโจทก์ที่จะผ่านเข้าออกทางพิพาทว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์แล้วเพียงแต่กล่าว
อ้างต่อไปว่า เป็นทางภาระจำยอมด้วยเท่านั้น เมื่อได้ความว่าทางพิพาทเป็นทาง
สาธารณประโยชน์และศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นการ
ชอบแล้ว มิได้เป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็นแต่อย่างใด ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>